

0000873-78.2022.8.26.0244

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Iguape

Foro: Foro de Iguape

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Vara; D.J. 21/03/2018). E: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Insurgência apenas contra a dosimetria - Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal - Não cabimento - A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo - Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iguape

Foro de Iguape

2ª Vara

Rua dos Estudantes, 106, Iguape-SP - cep 11920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000873-78.2022.8.26.0244 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000873-78.2022.8.26.0244

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Mateus Furtado

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos,

LUCAS MATEUS FURTADO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 15 de julho de 2022, por volta das 21h45min, na Rua Baden-Baden, nº 10, Balneário Monte Carlo, na cidade de Ilha Comprida/SP, na comarca de Iguape/SP, o réu vendia, trazia consigo e guardava 193 (cento e noventa e três) porções de crack, com massa total aproximada de 47,47g (quarenta e sete gramas e quarenta e sete decigramas) e 130 (cento e trinta) microtubos contendo cocaína, com massa total aproximada de 180,43g (cento e oitenta gramas e quarenta e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de constatação preliminar de fls. 05/06, auto de exibição/apreensão de fls. 07/08, fotografias de fls. 17/23, declarações policiais de fls. 43/41 e laudo definitivo a ser oportunamente juntado).

A denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2022 (fls. 94/97). Devidamente citado (fl. 90), o réu apresentou resposta escrita à acusação (fl. 92). Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público, entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, manifestando-se sobre a dosimetria da pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, pleiteou a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação da pena em seu mínimo legal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 05/06), laudo pericial (fls. 64/67), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também exsurge cristalina.

A testemunha Luan Medeiros Costa, policial militar, disse que no dia dos fatos estava em patrulhamento quando avistou o réu na esquina entregando algo a um motorista que estava parado. Que o motorista empreendeu fuga e o réu jogou a bicicleta em frente da viatura. Que na abordagem foram encontradas drogas, inclusive numa sacola onde também havia dinheiro. Que a droga que estava na sacola era da mesma forma acondicionada das drogas que estavam no bolso do réu. Que encaminhou o réu para Delegacia. Que as drogas eram cocaína e crack.

A testemunha Carlos Roberto Massa Júnior, policial militar, disse que atuou na prisão do réu e que no dia dos fatos estava em patrulhamento no local quando avistou o réu numa esquina entregando algo para um condutor de um veículo preto Corsa. Que o veículo se evadiu, mas que conseguiu deter o réu, oportunidade em que foram encontradas no bolso do moletom do réu crack, cocaína e dinheiro. Que nas proximidades do local havia um entulho onde havia uma sacola plástica com porção maior de drogas e dinheiro também. Que o réu disse que a droga não era dele, mas percebeu que as drogas que estavam na sacola amarela eram as mesmas que estavam no bolso do réu.

Interrogado, o réu disse que havia escondido as drogas no entulho para entregar a terceiro, mas antes que o fizesse a viatura policial chegou ao local. Que na revista acharam a sacola com as drogas que não eram sua, era para ser entregue apenas. Que no outro dia da sua prisão fez o exame de corpo de delito e foi transferido. Que passou pela audiência de custódia. Que o dinheiro que estava com ele era o que tinha recebido para entregar as drogas e que está arrependido dos seus atos.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, tais policiais sequer conheciam o réu, não havendo prova de que tivessem interesse em prejudicá-lo.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017);

E, ainda: "...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Diante de tais considerações, tem-se que a versão apresentada pelo réu (confissão) encontra-se em consonância com os depoimentos dos policiais, bem como com as demais provas documentais encartadas nos presentes autos.

Ademais, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha.

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Além disso, como dito, existem nos autos o auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 05/06), laudo pericial (fls. 64/67) confirmando, não somente a quantidade e qualidade das drogas apreendidas, mas também a forma de acondicionamento apresentada, típica da atividade de tráfico.

E, na espécie, observa-se que a quantidade, a forma de acondicionamento dos tóxicos, bem como as demais circunstâncias fáticas, não autorizam a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos – da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença – encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecentes.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Passa-se, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06. A culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso, é elevada, sobretudo quando se verifica a natureza das drogas apreendidas, dentre elas o "crack" e a "cocaína", entorpecentes altamente nocivos à saúde humana, nesse sentido, inclusive, é a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores – Recurso defensivo – Sentenciado condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90 – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos subsidiários de (a) redução das penas-base; (b) aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei Antidrogas, em seu grau máximo; e (c) fixação de regime aberto para o cumprimento da pena corporal. Autoria e materialidade bem demonstradas nos autos em relação ao delito de tráfico

de drogas – Penas-base devidamente majoradas em face da natureza da droga apreendida ("crack") – Redutor de penas do mencionado § 4º que não se aplica a espécie, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida – Reconhecimento, de ofício, da absorção do delito do artigo 244-B da Lei 8.069/90 pela causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, em face de sua especialidade Recurso desprovido, com redução, de ofício, das reprimendas impostas em Primeiro Grau. (TJSP. Ap. 0002621-24.2015.8.26.0396; Rel. Otavio Rocha; 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara; D.J. 21/03/2018). E: "APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso da defesa – Insurgência apenas contra a dosimetria – Fixação das penas-bases do tráfico no mínimo legal – Não cabimento – A natureza nociva do entorpecente (Cocaína) justifica tratamento penal mais severo – Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Impossibilidade – Acusado que se dedica à atividade criminosa do tráfico, não se podendo olvidar que se trata de réu reincidente – Fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena do tráfico por restritivas de direitos – Descabimento – O montante das penas, a presença de circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do comportamento e a recidiva motivam a imposição do regime inicial fechado e a negativa da substituição penal – Recurso defensivo não provido. (TJSP. Apelação Criminal n.º 0000218-16.2017.8.26.0557, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Data do Julgamento: 31/01/2019)". Portanto, deve a pena-base sofrer acréscimo em razão do que foi exposto. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu possui condenação pretérita transitada em julgado nos autos do processo n.º 1501600-83.2021.8.26.0571 (fls. 123/126), o que deverá ser sopesado em seu prejuízo. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social do réu, tampouco quanto à personalidade do agente. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face do réu. Por fim, no que concerne ao comportamento da vítima, entende-se que tal análise, em razão da natureza do delito, se mostra prejudicada.

Diante de tais considerações, fixa-se a pena-base em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados no piso legal.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal), em razão da condenação nos autos do processo n.º (1500546-53.2019.8.26.0571) (fls. 123/126).

Presente, ainda, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), pelo que deverão ser compensadas as duas situações processuais para se fixar a pena intermediária no mesmo patamar acima estabelecido, qual seja, 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados no piso legal.

Ausentes causas de aumento de pena. Inaplicável, no caso em exame, a causa especial de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois não preenchidos os requisitos legais ali estampados (primariedade e bons antecedentes). Assim, resta estabelecida como sendo definitiva a pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, calculados no piso legal.

Fixa-se o regime prisional inicial fechado, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "b", do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos legais dos art. 44 e 77, ambos do Código Penal (reincidência, maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis), deixa-se de substituir ou suspender as penas do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu LUCAS MATEUS FURTADO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, em valor atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal.

Encontrando-se o réu preso no curso do processo, não se justifica sua soltura agora que condenado, razão pela qual deixo de lhe conceder o direito ao recurso em liberdade, sobretudo por não ter sido alterado o quadro fático que autorizou a

prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. Anote-se que eventual direito ao cumprimento da sanção imposta em regime menos rigoroso, em razão do tempo em que o acusado se encontra preso preventivamente, deve ser analisado pelo Juízo da Execução, aferindo-se o preenchimento do requisito subjetivo.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 32, § 1º, e artigo 58, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como decreto o perdimento da quantia em dinheiro (se for o caso) apreendida em poder do réu, fruto da atividade ilícita, bem como o perdimento de eventual quantia em dinheiro encontrada por ocasião de sua prisão.

Oportunamente, expeça-se Guia de Execução.

Após o trânsito em julgado:

Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos presentes autos.